

해양환경 관련 범죄 및 벌칙(「해양환경관리법」)

벌칙	위반유형
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 (법 제126조 관련)	- 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 또는 해양시설로부터 기름·유해액체물질·포장유해물질을 배출한 자 - 제93조제2항의 규정에 따른 명령에 위반한 자 - 제93조(사후관리) ②처분기관은 해역이용사업자등이 제84조제1항의 규정에 따른 해양수산부장관의 해역이용협의등에 대한 의견을 이행하고 있는지 여부를 확인하여야 하며, 해역이용사업자등이 이를 이행하지 아니하는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 이행에 필요한 조치를 명령하여야 한다.
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 (법 제127조 관련)	- 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 및 해양시설로부터 폐기물을 배출한 자 - 과실로 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 또는 해양시설로부터 기름·유해액체물질·포장유해물질을 배출한 자 - 제57조제1항 내지 제3항의 규정을 위반하여 선박을 항해에 사용한 자 - 제64조제1항 또는 제3항의 규정에 따른 방제조치를 하지 아니하거나 조치명령을 위반한 자 - 제65조의 규정에 따른 오염물질의 배출방지를 위한 조치를 하지 아니하거나 조치명령을 위반한 자
2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (법 제128조 관련)	- 과실로 제22조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 선박 또는 해양시설로부터 폐기물을 배출한 자 - 제25조제1항의 규정에 따른 폐기물오염방지설비를 설치하지 아니하고 선박을 항해에 사용한 자 - 제26조제1항의 규정에 따른 기름오염방지설비를 설치하지 아니하고 선박을 항해에 사용한 자 - 제26조제2항의 규정에 따른 선체구조 등을 설치하지 아니하고 선박을 항해에 사용한 자 - 제27조제1항의 규정에 따른 유해액체물질오염방지설비를 설치하지 아니하고 선박을 항해에 사용한 자 - 제27조제2항의 규정을 위반하여 선박의 화물창을 설치한 자 - 제40조제1항 및 제2항의 규정을 위반하여 유해방오도료·유해방오시스템을 사용하거나 적법한 기준 및 방법에 따른 방오도료·방오시스템을 사용·설치하지 아니한 자 - 제67조제1항의 규정을 위반하여 방제선등을 배치 또는 설치하지 아니한 자 - 제67조제3항의 규정에 따른 선박입출항금지명령 또는 시설사용정지명령을 위반한 자 - 제70조제1항의 규정에 따른 등록을 하지 아니하고 해양환경관리업을 한 자 - 제75조의 규정에 따라 등록이 취소된 자가 영업을 하거나 또는 영업정지명령을 받은 자가 영업정지기간 중 영업을 한 자 - 제77조제1항의 규정에 따른 해양오염영향조사를 실시하지 아니한 자

	13. 제82조제1항 및 제89조제1항의 규정에 따라 지정이 취소된 자가 업무를 하거나 또는 업무정지명령을 받은 자가 업무정지기간 중 업무를 한 자 14. 제84조제4항에 따른 해역이용협의서 또는 제85조제2항에 따른 해역이용영향평가서를 거짓으로 작성한 자 15. 제86조제1항 전단에 따른 평가대행자의 등록을 하지 아니하고 해역이용협의서등의 작성을 대행한 자 16. 제95조제1항의 규정에 따른 해양환경영향조사의 결과를 거짓으로 작성한 자 16의2. 제110조제1항 단서, 제3항 단서 및 제4항 단서에 따라 형식승인이 면제된 해양환경측정기기, 형식승인대상설비 또는 오염물질의 방제·방지에 사용하는 자재·약제를 판매한 자 17. 제110조제9항의 규정에 따라 형식승인 또는 검정이 취소되거나 업무정지명령을 받은 자가 업무정지기간 중 업무를 한 자 17의2. 제110조의2제1항에 따라 형식승인대상외 자재·약제에 대한 성능인증을 받지 아니하거나 성능인증이 취소되었음에도 성능인증을 받은 것으로 표시하여 형식승인대상외 자재·약제를 제작·제조 및 수입하여 판매한 자 18. 제117조의 규정에 따른 정선·검색·나포·입출항금지 그 밖에 필요한 명령이나 조치를 거부·방해 또는 기피한 자
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (법 제129조 제1항 관련)	1. 제15조의2제2항의 규정을 위반하여 특별관리해역 내에 시설을 설치하거나 오염물질의 총량배출을 위반한 자 2. 삭제 <2019. 12. 3.> 3. 제41조제1항의 규정에 따른 대기오염방지설비를 설치하지 아니하고 선박을 항해에 사용한 자 4. 제42조제1항의 규정을 위반하여 오존층파괴물질을 배출한 자 5. 제43조제1항의 규정을 위반하여 질소산화물의 배출허용기준을 초과하여 디젤기관을 작동한 자 6. 제44조제1항을 위반하여 황함유량 기준을 초과하는 연료유를 사용한 자 6의2. 제44조의2를 위반하여 황함유량 기준을 초과하는 연료유를 선박에 적재한 자 7. 제45조제1항의 규정을 위반하여 품질기준에 미달하거나 황함유량 기준을 초과하는 연료유를 공급한 자 8. 제47조제2항의 규정을 위반하여 유증기 배출제어장치를 설치하지 아니하거나 작동시키지 아니한 자 9. 제47조제3항의 규정을 위반하여 검사를 받지 아니하고 유증기 배출제어장치를 설치한 자 10. 제63조제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 자로서 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자 11. 제84조 및 제85조의 규정에 따른 협의절차 및 재협의 절차가 완료되기 전에 공사를 시행한 자 12. 제88조제1호부터 제3호까지의 규정을 위반하여 다른 해역이용협의서등의 내용을 복제 또는 법령이 정하는 기간 동안 보관하지 아니하거나 이를 거짓으로 작성한 자 13. 제118조제1항의 규정을 위반하여 비밀을 누설하거나 도용한 자

1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금 (법 제129조 제2항 관련)	1. 삭제 <2019. 12. 3.> 2. 제25조 제2항의 규정에 따른 기준을 위반하여 폐기물오염방지설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 3. 제26조제3항의 규정을 위반하여 기름오염방지설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 4. 제27조제4항의 규정을 위반하여 유해액체물질오염방지설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 5. 제28조의 규정을 위반하여 선박평형수 또는 기름을 적제한 자 6. 제29조의 규정을 위반하여 포장유해물질을 운송한 자 7. 제37조의 규정을 위반하여 선박 및 해양시설에서 오염물질을 수거·처리하게 한 자 8. 제49조 내지 제53조의 규정에 따른 해양오염방지선박검사를 받지 아니한 선박을 항해에 사용한 자 8의2. 제54조의2를 위반하여 에너지효율검사를 받지 아니한 선박을 항해에 사용한 자 9. 제58조 또는 제59조의 규정에 따른 명령 또는 처분을 이행하지 아니한 자 9의2. 제64조제6항을 위반하여 제110조제4항·제6항 및 제7항에 따른 형식승인, 검정, 인정을 받지 아니하거나 제110조의2제3항에 따른 검정을 받지 아니한 자재·약제를 방제조치에 사용한 자 10. 제66조제1항을 위반하여 자재·약제를 보관시설 또는 선박 및 해양시설에 비치·보관하지 아니한 자 11. 제73조의 규정에 따른 처리명령을 위반한 자 12. 제110조제2항의 규정을 위반하여 정도검사를 받지 아니하고 해양환경측정기기를 사용하거나 교정용품을 공급·사용한 자 13. 제110조제1항 및 제3항부터 제7항까지의 규정에 따른 형식승인, 성능시험, 검정 또는 인정을 받지 아니하고 제작·제조하거나 수입한 자 14. 제111조제1항의 규정에 따른 신고를 하지 아니하고 선박을 해체한 자 15. 제115조제6항을 위반하여 출입검사·보고요구 등을 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 자 16. 제118조제2항 및 제3항의 규정을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 자
양벌규정 (법 제130조 관련)	<법 제130조> 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제126조부터 제129조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
외국인에 대한 벌칙적용의 특례 (법 제131조 관련)	<법 제131조> 1. 외국인에 대하여 제127조 및 제128조의 규정을 적용함에 있어서 고의로 우리나라의 영해 안에서 위반행위를 한 경우를 제외하고는 각 해당 조의 벌금형에 처한다.

	2. 제1항의 규정에 따른 외국인의 범위에 관하여는 「배타적 경제수역에서의 외국인어업 등에 대한 주권적 권리의 행사에 관한 법률」 제2조의 규정을 적용하고, 외국인에 대한 사법절차에 관하여는 동법 제23조 내지 제25조의 규정을 준용한다.
1천만원 이하의 과태료 (법 제132조 제1항 관련)	1. 제77조제1항의 규정에 따른 해양오염영향조사의 결과를 거짓으로 통보한 자 2. 삭제 <2011. 6. 15.>
500만원 이하의 과태료 (법 제132조 제2항 관련)	1. 제22조제2항의 규정을 위반하여 해양공간으로부터 대통령령이 정하는 오염 물질을 배출한 자 2. 제33조제1항을 위반하여 해양시설의 신고 또는 변경신고를 하지 아니한 자 2의2. 제36조의2제1항에 따른 안전점검을 실시하지 아니한 자 2의3. 제36조의2제2항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 2의4. 제36조의2제3항에 따라 안전점검 결과를 보관하지 아니한 자 3. 제42조제2항의 규정을 위반하여 오존층파괴물질이 포함된 설비를 선박에 설치한 자 4. 제45조제2항의 규정을 위반하여 연료유공급서의 사본 및 연료유건본을 제공하지 아니하거나 거짓으로 연료유공급서 사본 및 연료유건본을 제공한 자 5. 제64조제2항의 규정을 위반하여 방제조치의 협조를 하지 아니한 자 6. 제70조제3항의 규정에 따른 변경등록을 하지 아니한 자 7. 삭제 <2019. 12. 3.> 8. 제74조제3항의 규정을 위반하여 해양환경관리업자의 권리·의무 승계에 대한 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자 9. 삭제 <2019. 12. 3.> 10. 제88조제4호 및 제5호에 따른 준수사항을 위반한 자 11. 제95조제1항의 규정에 따른 해양환경영향조사를 실시하지 아니한 자 또는 그 조사결과를 통보하지 아니하거나 거짓으로 통보한 자 12. 제95조제2항의 규정에 따른 필요한 조치를 하지 아니한 자
200만원 이하의 과태료 (법 제132조 제3항 관련)	1. 제41조제2항의 규정을 위반하여 기준에 적합하지 아니하게 대기오염방지설비를 유지·작동한 자 2. 제42조제3항의 규정을 위반하여 오존층파괴물질이 포함된 설비를 해양수산부장관이 지정·고시하는 업체 또는 단체 외의 자에게 인도한 자 3. 제46조제1항의 규정을 위반하여 소각이 금지된 물질을 선박 안에서 소각한 자 4. 제46조제2항 및 제4항의 규정을 위반하여 소각설비를 설치하거나 이를 유지·작동한 자 5. 제46조제3항의 규정을 위반하여 소각이 금지된 해역에서 주기관·보조기관 또는 보일러를 사용하여 물질을 소각한 자
100만원 이하의 과태료 (법 제132조 제4항 관련)	1. 제22조의2제1항을 위반하여 배출물의 승인을 받지 아니하거나 승인받은 배출물을 위반하여 폐기물을 배출한 자 1의2. 제22조의2제2항을 위반하여 폐기물을 배출한 장소, 배출량 등을 그 선박의 기관일지에 기재하지 아니한 자 1의3. 제26조제1항의 규정에 따른 폐유저장을 위한 용기를 비치하지 아니한 자

	2. 제27조제3항의 규정에 따라 검인받은 유해액체물질의 배출방법 및 설비에 관한 지침서를 제공하지 아니한 자 3. 제30조 및 제34조의 규정에 따른 오염물질기록부를 비치하지 아니하거나 기록·보존하지 아니한 자 또는 거짓으로 기재한 자 4. 제31조 및 제35조의 규정에 따른 검인받은 선박해양오염비상계획서 및 해양시설오염비상계획서를 비치하지 아니하거나 선박해양오염비상계획서 및 해양시설오염비상계획서에 따른 조치 등을 이행하지 아니한 자 5. 제32조제1항 및 제36조제1항의 규정에 따른 해양오염방지관리인을 임명하지 아니한 자 6. 제32조제2항에 따른 해양오염방지관리인의 임명증빙서류를 비치하지 아니한 자 6의2. 제32조제3항 또는 제36조제3항에 따른 해양오염방지관리인의 대리자를 지정하지 아니한 자 6의3. 제32조제4항 또는 제36조제4항에 따라 오염물질 등을 이송 또는 배출하는 작업을 지휘·감독하게 하지 아니한 자 6의4. 제32조의2 제1항에 따른 검인받은 선박대선박 기름화물이송계획서를 비치하지 아니하거나 준수하지 아니한 자 6의5. 제32조의2제2항에 따른 선박대선박 기름화물이송작업에 관하여 기록하지 아니하거나 거짓으로 기록한 자 또는 기록을 보관하지 아니한 자 6의6. 제32조의2제3항에 따른 작업계획을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 6의7. 제36조제2항을 위반하여 해양오염방지관리인의 임명 신고를 하지 아니한 자 6의8. 제41조의3제1항 또는 제4항을 위반하여 선박에너지효율관리계획서 또는 선박에너지효율적합확인서를 선박에 비치하지 아니한 자 6의9. 제41조의4제1항 또는 제2항을 위반하여 선박연료유 사용량등을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자 6의10. 제41조의4제4항을 위반하여 선박연료유 사용량등 검증확인서를 선박에 비치하지 아니한 자 6의11. 제42조제4항에 따른 오존층파괴물질을 포함하고 있는 설비의 목록을 작성하지 아니하거나 거짓으로 작성한 자 또는 관리하지 아니한 자 6의12. 제42조제5항에 따른 오존층파괴물질기록부를 작성하지 아니하거나 거짓으로 작성한 자 또는 비치하지 아니한 자 7. 제44조제3항의 규정을 위반하여 기관일지를 기재하지 아니한 자 8. 제44조제4항의 규정을 위반하여 기관일지를 1년간 보관하지 아니한 자 8의2. 제44조제5항에 따른 연료유전환절차서를 비치하지 아니한 자 9. 제45조제3항의 규정을 위반하여 연료유공급서 또는 그 사본을 3년간 보관하지 아니한 자 10. 제45조제4항의 규정을 위반하여 연료유견본을 보관하지 아니한 자 11. 제47조제4항의 규정을 위반하여 유증기 배출제어장치의 작동에 관한 기록을 3년간 보관하지 아니한 자 11의2. 제47조의2제1항에 따른 검인 받은 휘발성유기화합물관리계획서를 비치
--	--

	하지 아니하거나 준수하지 아니한 자 12. 제57조제4항의 규정을 위반하여 해양오염방지검사증서등을 선박에 비치하지 아니한 자 13. 제72조제1항의 규정을 위반하여 처리실적서를 작성하여 제출하지 아니하거나 처리대장을 작성·비치하지 아니한 자 14. 제72조제2항의 규정을 위반하여 오염물질수거확인증을 작성하지 아니하거나 사실과 다르게 작성한 자 15. 삭제 <2019. 12. 3.> 15의2. 제72조제4항을 위반하여 고의로 오염물질 방제업무를 지연하거나 방제 의무자 등의 방제조치를 방해한 자 16. 삭제 <2019. 12. 3.> 17. 삭제 <2019. 12. 3.> 17의2. 제76조제5항 후단을 위반하여 권리·의무의 승계신고를 하지 아니한 자 18. 제111조제2항의 규정에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 자 19. 삭제 <2020. 3. 24.>
--	---